

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5704/2533

นาย กิตติ ปิ ตรัง สี
นาย ทอง ไสย สีวาด มา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 37, มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 5

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ควันที่ 1 มิถุนายน 2530 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2530 จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์ เป็นการชำระเงินตามเช็คใน 15 วันนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงิน คดีเป็นอันเลิกกันตามความหมายแห่ง ป.วิ.อ.ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 5 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับ.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2530 จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์และออกเช็คเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยได้ชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ภายใน 15 วัน หลังจากที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน คดีของโจทก์และจำเลยเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 5 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามจำเลยนำสืบโดยโจทก์ไม่ได้โต้แย้งว่า โจทก์มีอาชีพออกเงินให้กู้และออกเงินกู้ให้แก่บรรดาครูซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำเภอกุดบากเพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่สหกรณ์แล้วขอเงินใหม่จำนวนเงินสูงกว่าเดิมที่เป็นหนี้ได้เงินกู้ใหม่แล้วจะนำไปชำระหนี้คืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยกู้เงินโจทก์ไปเพื่อชำระหนี้เดิมแก่สหกรณ์เช่นเดียวกัน เมื่อจำเลยได้รับเช็คจากสหกรณ์ส่งจ่ายให้จำเลยและนางพนิดา รวมทั้งเช็คของนางสมจิตรที่ได้รับมาจากสหกรณ์ จำเลยนำส่งมอบแก่โจทก์เกินกว่าจำนวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่วนเกินโจทก์ให้ออกเช็คส่งจ่ายเงินคืนแก่จำเลยแล้ว โดยจำเลยมีเช็คของนางจุฬาลักษณ์ ปิตรังสีภรียาโจทก์เป็นเอกสารประกอบฟังได้ว่า โจทก์ได้ออกเช็คส่งจ่ายเงินคืนแก่จำเลย แล้วจริงและจำเลยกล่าวแก้ว่าที่จำเลยไม่ติดตามเอาเช็คตามฟ้องกลับคืนเพราะโจทก์อ้างว่า จะฉีกทำลายเสียเอง โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งในข้อนี้และไม่ได้นำสืบว่าเป็นการชำระหนี้ในรายอื่นหรืออย่างไร พยานหลักฐานของจำเลยหักล้างพยานโจทก์ได้ ศาลฎีกาเชื่อว่าเมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ 1 มิถุนายน 2530 จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้นให้โจทก์แล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2530 คดีจึงเป็นอัน

เลิกกันตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสิทธินำคดี
อาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไป

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรธนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>